

**CONDICIONES COMERCIALES – TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS PARA LA FRAGATA ALMIRANTE
CONDELL (LA ARMADA)**

1. PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN Y ACEPTACIÓN.

1.1 La cotización que entregue el **PROVEEDOR** deberá contener los siguientes requisitos:

- a) El bien o servicio, según requerimiento de la **ARMADA**.
- b) El plazo de entrega será en días hábiles. En caso que la oferta que indique un margen de plazo de entrega entre "X" e "Y" días, se considerará el mayor plazo indicado.
- c) Otorgar garantía mínima de XX meses a contar de la fecha de recepción, en caso se requiera en las especificaciones técnicas.
- d) Gastos asociados a envío o flete deberán ser costeados por el oferente o incluidos en el valor del bien o servicio.

1.2 Inadmisibilidad de las ofertas:

- a) Ofertas que superen el presupuesto indicado.
- b) Ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.
- c) Ofertas que no indiquen plazo de entrega o sobrepase el plazo requerido.
- d) Ofertas que indiquen plazo de entrega acompañado de la frase "Sujeto a stock", "a convenir", "salvo venta previa", "entrega inmediata" o cualquier otro que no permita fijar un plazo.
- e) El oferente no cotiza la totalidad de los productos solicitados.
- f) Gastos asociados a envío o flete no son costeados por el oferente.

2. ACEPTACIÓN, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

2.1 La **ARMADA** y el **PROVEEDOR** adjudicado formalizarán la adquisición mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.

2.2 La **Orden de Compra se entenderá por aceptada 24 horas contadas desde su emisión**. En caso que esta orden de compra no sea aceptada, se podrá solicitar su cancelación o rechazo, entendiéndose definitivamente cancelada o rechazada, transcurridos 24 horas desde esa solicitud.

2.3 Los Bienes y servicios adjudicados deberán ser entregados en el lugar que se indique en la Orden de compra, de lunes a jueves, desde las 08:30 hasta las 16:00 hrs. y el día viernes desde las 08:30 hasta las 15:00 hrs., previa coordinación con el contacto indicado en el campo "Observaciones de despacho" de la Orden de Compra que se genere, en el plazo señalado por el **PROVEEDOR** adjudicado.

2.4 No se efectuarán ni aceptarán recepciones parciales.

2.5 Todos los gastos necesarios para el despacho y entrega de los bienes o servicios, serán de exclusivo cargo y financiamiento del **PROVEEDOR, lo que deberá ser considerado en su oferta**. Lo anterior incluye el flete, servicios, la descarga del material con personal capacitado para estos efectos, grúa horquilla, andamios, según sea el caso, entre otros.

3. PAGO, ENTREGA Y FACTURACIÓN.

3.1 Los artículos se considerarán recibidos oficialmente una vez que la Comisión de Reconocimiento y Recepción, a nombre de la **ARMADA**, levanten el Acta de Recepción Conforme de los artículos, en el lugar señalado en la Orden de Compra. Posteriormente el **PROVEEDOR** adjuntará las correspondientes facturas comerciales que contendrán la descripción completa y precio de los mismos de acuerdo a la Orden de Compra y cotización.

3.2 Una vez que el **PROVEEDOR** haya cumplido con las especificaciones técnicas y con la recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, se pagará en un plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la recepción de la factura comercial, debidamente legalizada a nombre de la Fragata Almirante Condell, RUT. 61.979.220-3, según lo preceptuado en la Ley N° 21.131.

3.3 En el caso de la cesión de una factura, conforme a la Ley N° 19.883, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Factura, deberá notificarse a la entidad obligada al pago de ésta, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en dicho cuerpo legal.

3.4 No se otorgarán anticipos de dinero bajo ninguna circunstancia.

3.5 El **PROVEEDOR** acepta y está en condiciones de facturar en la forma de pago aludida.

- 3.6 Si se presentan defectos de fabricación o no cumple con la entrega según antecedentes técnicos requeridos, aun cuando se cumpla con el plazo de entrega de los mismos, será responsabilidad del proveedor reemplazarlos en un plazo máximo de **setenta y dos (72) horas corridas**, después de notificado el rechazo del artículo defectuoso, asumiendo los costos inherentes al retiro, traslado y reposición de la mercadería, sin perjuicio de las multas en que pudiera incurrir por atrasos derivados de esta situación.

4. SANCIONES.

- 4.1 En caso de atraso o rechazo en la entrega de los bienes o servicios, la **ARMADA**, podrá sancionar al **PROVEEDOR** con la cancelación o rechazo de la Orden de Compra, entendiéndose definitivamente cancelada o rechazada, transcurridos 24 horas desde esa solicitud, considerando la fecha de entrega indicada en la Orden de compra.
- 4.2 Se entenderá por atraso en la entrega, el tiempo transcurrido en días hábiles desde la fecha de la entrega indicada en la Orden de Compra, hasta la fecha de la recepción conforme de los bienes y servicios. La **ARMADA** estará facultada para rechazar los bienes y servicios si estos no cumplen con las Especificaciones Técnicas de la cotización presentada, fundamentando las razones de tal decisión.
- 4.3 La **ARMADA** calificará el comportamiento contractual anterior del proveedor por el incumplimiento respectivo.

5. FUERZA MAYOR O CIRCUNSTANCIAS FORTUITAS.

- 5.1 No será causal de término o cancelación de la Orden de Compra, el incumplimiento de las obligaciones del **PROVEEDOR** derivado de una causa de fuerza mayor.
- 5.2 Se entenderá como fuerza mayor lo definido en el Artículo 45 del Código Civil, los hechos imprevisibles que no dependan de la voluntad de las partes que afecten o incidan directamente en sus respectivas capacidades para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de la Orden de Compra, que son, entre otras, sabotaje, catástrofes naturales, guerra declarada, rebelión o revolución, actos de gobierno, etc.
- 5.3 Si una u otra parte se ve impedida de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna causa de fuerza mayor, deberá notificar a la otra parte por escrito, en

un plazo no superior a **cinco (5) días hábiles** desde iniciada la causa de fuerza mayor, indicando la incidencia que dicha situación tendrá en los plazos establecidos por la Orden de Compra. La causal invocada podrá ser aceptada o no, por escrito por la otra parte, dentro del plazo de **diez (10) días hábiles** desde que haya sido notificada (mediante Resolución Fundada en el caso de que deba pronunciarse la **ARMADA**), de acuerdo al mérito de los antecedentes.

6. CONTROVERSIAS.

6.1 Cualquier dificultad o controversia que se suscite entre las Partes respecto de la interpretación o ejecución del Contrato, será resuelta de común acuerdo por las partes.

6.2 Lo dispuesto en los números anteriores no implica de manera alguna una renuncia por parte del Fisco, de la **ARMADA** o del Proveedor, a someter la controversia que se pueda suscitar, al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia, para cuyo efecto las Partes fijan domicilio en la comuna de Valparaíso, prorrogando expresamente competencia a sus tribunales, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República.

7. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES

7.1 El proveedor al presentar su oferta, toma conocimiento y acepta en su totalidad las condiciones para ofertar descritas en este documento.